

시 정 사 항

1. 제 목 : 운전원 근로자 파견 대금지급 부적정

2. 관계기관 : ☆☆☆☆병원

3. 내 용 : ☆☆☆☆병원에서는 구급차, 업무용 차량 운행 등을 위하여 [표 1]과 같이 운전원 근로자 파견계약을 하였습니다.

[표 1] 운전원 근로자 파견 계약 현황

(단위:천원)

계약명	계약기간	계약금액	계약방법	계약업체
운전원 근로자 파견	'17.04.01.~'18.03.31.	###,###	경쟁입찰	(주)\$\$
운전원 근로자 파견	'18.04.01.~'19.03.31.	##,###	경쟁입찰	(주)\$\$\$\$

「지방세법」 제84조의4 및 「지방세법 시행령」 제85조의2에 따르면, 최근 1년간 해당 사업소 종업원 급여총액의 월평균 금액이 135백만 원 이하(2016.01.01. 이전에는 해당 사업소의 종업원 수가 50명 이하인 경우)인 경우에는 종업원분을 부과하지 않는다고 명시하고 있습니다.

따라서, 경비용역 계약을 수의계약으로 체결하고자 할 때에는 업체에서 제시한 견적서에 주민세 종업원분이 포함되어 있다고 이를 그대로 인정하여 계약금액에 반영해서는 안 되며, 계약이행을 위한 필요 인원 등을 검토하여 주민세 납부 대상 인지를 확인한 후 면세 대상일 경우 주민세 종업원분 금액이 제외되도록 계약관련 업무를 처리하여야 합니다.

그런데 ☆☆☆☆병원 운전원 근로자 파견 용역 계약현황을 살펴본 결과, '17년에는 3명(병원장 운전원 1, 구급차운전원 2), '18년에는 2명(구급차운전원 2)으로 1년간 급여 총액의 월평균 금액이 135백만 원 이하로 주민세 면제 대상인지 여부를 담당자가 확인하고 용역비를 지급하여야 함에도 주민세 면제 대상 여부를 확인하지

않고 매월 업체에서 요구한 용역비(주민세 포함)를 그대로 인정하여 [표 2]와 같이 주민세 종업원분 ###천 원 상당을 과다 지급한 사실을 확인하였습니다.

[표 2] 주민세 과다 지급 현황

(단위: 원)

지급기간	당초(A)	재산정(B)	과다지급액(A-B)
'17.04.01. ~ '18.03.31.(1년)	###,###,###	###,###,###	###,###
'18.04.01. ~ '18.04.30.(1개월)	#,###,###	#,###,###	##,###
계	###,###,###	###,###,###	##,###

4. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆병원장은

- 운전원 근로자 파견 계약에 대해 과다 지급한 주민세 종업원분 ###,###원 회수 조치하여 주시기 바라며,(시정)
- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)